



**PUTUSAN**

**Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong, telah memutus perkara Anak:

Nama : **DERIK alias DERIK PRATAMA bin HANAPI;**  
Tempat Lahir : Sukau Datang;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/3 Mei 2008;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai,  
Kabupaten Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Anak DERIK alias DERIK PRATAMA bin HANAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025*



“Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu terhadap pelaku Anak DERIK alias DERIK PRATAMA bin HANAPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah untuk pelaku Anak tetap ditahan, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Bengkulu;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kodok rok panjang berwarna abu-abu jenis *jeans*;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana *short* berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna *cream*;
- 1 (satu) lembar bra kemben berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih hitam, dengan Nomor Polisi BD 2631 HE, Nomor Rangka MH1JFP124GK69125, Nomor Mesin JFPI1-2343914 dengan nama Pemilik Ratna Sari, S.H.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih hitam dengan Nomor Polisi BD 2631 HE, Nomor Rangka MH1JFP124GK69125, Nomor Mesin JFPI1-2343914 dengan nama pemilik Ratna Sari;

Dikembalikan kepada pelaku Anak;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pelaku Anak DERIK alias DERIK PRATAMA bin HANAPI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tub tanggal 21 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DERIK alias DERIK PRATAMA bin HANAPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Bengkulu;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kodok rok panjang berwarna abu-abu jenis *jeans*;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana short berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna *cream*;
  - 1 (satu) lembar bra kemben berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih hitam, dengan Nomor Polisi BO 2361 HE, Nomor Rangka MH1JFP124GK369125, Nomor Mesin JFPIE-2343914 dengan nama pemilik Ratna Sari, S.H.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih hitam dengan Nomor Polisi BO 2361 HE, Nomor Rangka MH1JFP124GK369125, Nomor Mesin JFPIE-2343914;

Dikembalikan kepada Anak;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BGL tanggal 10 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2025/PN Tub tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak DERIK alias DERIK PRATAMA bin HANAPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Bengkulu;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kodok rok panjang berwarna abu-abu jenis *jeans*;
    - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam;
    - 1 (satu) lembar celana short berwarna ungu;
    - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna *cream*;
    - 1 (satu) lembar bra kemben berwarna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat berwarna Putih Hitam, dengan Nomor Polisi BD 2361 HE,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JFP124GK369125, Nomor Mesin JFPIE-2343914 dengan nama pemilik Ratna Sari, S.H.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih hitam dengan Nomor Polisi BD 2361 HE, Nomor Rangka MH1JFP124GK369125, Nomor Mesin JFPIE-2343914;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tub yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 3 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong pada tanggal 13 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 3 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judez facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judez facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Anak dan Anak Korban yang sama-sama masih berusia 16 (enam belas) tahun, berpacaran sejak tanggal 1 Januari 2025. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak untuk main ke Taman Karang Nio dan Anak menjemput Anak Korban di depan gang rumahnya pada pukul 19.40 WIB lalu Anak dan Anak Korban berkeliling dengan menggunakan sepeda motor. Anak kemudian mengajak Anak Korban berkeliling di jalan jalur dua perkantoran yang sepi dan di jalur dua perkantoran tersebut, Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang dilakukan oleh Anak di pinggir jalan dan di pondok kebun warga di sekitar jalur dua perkantoran tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak mencium pipi Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban hingga berdarah. Selain itu Anak juga berusaha membuka baju dan celana Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban pada saat di pondok namun Anak Korban menolak dengan cara mendorong Anak yang menindihnya sehingga akhirnya Anak melepaskan Anak Korban dan mengantarkan pulang;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor RH 480/VER/II/2025/RSUD atas nama Anak Korban pada tanggal 26 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa ditemukan benjolan di bibir kecil vagina sebelah kanan, selaput dara tidak utuh dan luka lecet di bawah lubang kemaluan akibat trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil Anak mengajak Anak Korban ke tempat yang sepi dan membujuknya untuk melakukan perbuatan cabul telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada dakwaan Tunggal, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LEBONG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juli 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Hakim Kasasi Anak,  
Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus  
ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 8242 K/Pid.Sus/2025*